

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2566/2543

นางสาวเวฬุรีย์ พฤตวรรตน์
นายสมนึก ธนเดชากุล

โจทก์
จำเลย
กับพวก

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 46

อาคารพิพาทปลูกสร้างมานาน 15 ปีแล้ว และเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เดิมมี 12 ห้อง ปลูกสร้างเป็นอาคารเดี่ยวติดต่อกันทั้งสิบสองห้อง ก่อนเกิดเหตุคดีนี้อาคารห้องแรกเคยพังลงมา เสาด้านหน้าระหว่างห้องเลขที่ 35/39 กับเลขที่ 35/40 หักทรุดลงมา และเสาด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ทั้งสิบเอ็ดห้องแตกร้าว 5 ห้อง อาคารดังกล่าวใช้คานร่วมต่อเนื่องกัน เหล็กที่หล่อคานรับน้ำหนักต่อเนื่องกันเป็นโครงสร้างเดียวกัน หากช่วงกลางพังทรุดลงมาก็จะดึงโครงสร้างของห้องอื่นพังลงมาด้วย เมื่อปรากฏว่าอาคารดังกล่าวทั้งสิบเอ็ดห้อง รวมทั้งห้องพิพาทของโจทก์ได้ปลูกสร้างในคราวเดียวกัน วัสดุที่ใช้เป็นชนิดเดียวกัน ทั้งอาคารห้องเลขที่ 35/39 และเลขที่ 35/40 ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้นายช่างไปตรวจสอบอาคารพิพาทของโจทก์ซ้ำอีก และฟังได้ว่าอาคารพิพาทของโจทก์มีสภาพที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินแล้ว เมื่อโจทก์ไม่ดำเนินการแก้ไขอาคารตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ซึ่งทำการแทนจำเลยที่ 1 จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้โจทก์รื้อถอนอาคารได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสองที่ให้โจทก์ระงับการใช้
อาคาร รื้อถอน หรือแก้ไขอาคารของโจทก์

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาล
เมืองนนทบุรีที่ นบ 5206/3904 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2537 และคำสั่งที่ นบ
5206/415 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2538 ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสอง
ศาลให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็น
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนทบุรี และเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ออกคำสั่งที่ นบ 5206/3904 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2537
ให้โจทก์รื้อถอนอาคารพิพาทของโจทก์ห้องเลขที่ 35/37 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือแก้ไขให้มีความปลอดภัย
โดยให้วิศวกรจากสถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ดำเนินการให้เสร็จภายในกำหนด 45 วัน
และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปภายในอาคารของโจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้ดำเนินการประการใด
ภายในกำหนดนั้น ต่อมาจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเทศมนตรีเทศบาลเมืองนนทบุรีและ
ทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ออกคำสั่งที่ นบ 5206/415 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2538 ให้
โจทก์รื้อถอนอาคารของโจทก์ให้เสร็จภายในกำหนด 30 วัน โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดัง

กล่าว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลในจังหวัดนนทบุรี
พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทก์

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า อาคารพิพาทของโจทก์อยู่ในสภาพ
ที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรือไม่ ได้ความจาก
พยานจำเลยทั้งสองว่า อาคารพิพาทได้ปลูกสร้างมานาน 15 ปีแล้ว และเป็นอาคาร
พาณิชย์ 4 ชั้น เดิมมี 12 ห้อง ปลูกสร้างเป็นอาคารเดี่ยวติดต่อกันทั้งสิบสองห้อง
ก่อนเกิดเหตุคดีนี้อาคารห้องแรกเคยพังลงมา นายช่างเทศบาลเมืองนนทบุรีพบว่าเสา
ด้านหน้าระหว่างห้องเลขที่ 35/39 กับเลขที่ 35/40 หักทรุดลงมา ปูนซีเมนต์ที่หล่อ
เสาเสื่อมสภาพ แตกร้าว เหล็กยื่นในเสามีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน 3 มิลลิเมตร เหล็ก
ปลอกมีระยะห่างเกิน 20 เซนติเมตร ซึ่งห่างกว่ามาตรฐาน เสาด้านหน้าของอาคาร
พาณิชย์ทั้งสิบเอ็ดห้อง แตกร้าว 5 ห้อง อาคารพาณิชย์ใช้คานร่วมต่อเนื่องกัน เหล็กที่
หล่อคานรับน้ำหนักต่อเนื่องกัน นายสมบัติ บุญเตี้ย นายช่างวิศวกรโยธาของเทศบาล
เมืองนนทบุรีเบิกความว่า อาคารพาณิชย์ทั้งสิบเอ็ดห้องเป็นโครงสร้างเดียวกัน หาก
ช่วงกลางพังทรุดลงมาก็จะดึงโครงสร้างของห้องอื่นพังลงมาด้วย เมื่อปรากฏว่า
อาคารดังกล่าวทั้งสิบเอ็ดห้อง รวมทั้งห้องพิพาทของโจทก์ได้ปลูกสร้างในคราว
เดียวกัน วัสดุที่ใช้เป็นชนิดเดียวกัน ทั้งอาคารห้องเลขที่ 35/39 และเลขที่ 35/40 ได้
ผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดให้นายช่างไปตรวจสอบอาคารพิพาทของ
โจทก์ซ้ำอีก ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าอาคารพิพาทของโจทก์มีสภาพที่อาจเป็นภัยอันตราย
ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว คำสั่งของจำเลยทั้งสองจึงชอบด้วย
กฎหมาย

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(กนก พรรณรักษา-วิชัย ชื่นชมพูนุท-วิชัย วิวิตเสวี)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายสัญญาชัย ผลฉาย
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายรัตน กองแก้ว

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>